الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 2020

اختبار في مادة: القانون

المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: اذكر فقط:

1) الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن.
2) الأركان الموضوعية لعقد البيع.

السؤال الثاني:

اشرح العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

اتفق **48** شخصا على إنشاء شركة لبيع المواد شبه الصيدلانية، فكان مجموع مساهماتهم **20** مليون دج، منها حصة " **علي** " في شكل سندات قابلة للتداول بقيمة **1** مليون دج.

عند تحرير العقد اِستُبعِد " **علي** " لطبيعة حصّته.

شرعت الشركة في نشاطها دون القيام بإجراءات الشهر.

بعد سنة توفى أحد الشركاء وترك **6** ورثة، قرّروا الانضمام إلى الشركة حسب ما نصّ عليه عقدها التأسيسي.

من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1) ما نوع الشركة؟ حدّد خصائصها.
2) بيّن سبب اِستِبعاد " **علي** ".
3) ماذا يترتب عن عدم القيام بإجراءات الشهر؟
4) هل يمكن استمرار نشاط الشركة بانضمام الورثة؟ علّل إجابتك.
5) إذا قرّر الشركاء استمرار نشاط الشركة:

أ- ما هو الإجراء القانوني اللازم القيام به؟

ب- هل يمكن في هذه الحالة قبول " **علي** " كشريك؟ برّر إجابتك.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

بمكتب الموثق " **عمر** " الكائن مقره بحي الاستقلال الجزائر، تم تحرير عقد بين السيد " **حسين** " وشركة " **نوميديا** " للاستيراد والتصدير.

نصّ الاتفاق على بيع قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 1000متر مربع بمبلغ 20 مليون دج مجاورة للمقر الاجتماعي للشركة التي تحملت نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق.

تمت إجراءات التسجيل والشهر بالمحافظة العقارية لدائرة الاختصاص.

من الوضعية وبناء على ما درست أجب على ما يلي:

1) ما طبيعة العقد المبرم بين الطرفين؟ عرّفه.
2) حدّد صفة طرفي العقد.
3) استخرج من الوضعية: " **المحل** " في هذا الاتفاق.
4) حدّد الشروط الواجب توفّرها في الثمن المشار إليه في الوضعية.
5) ما هي التزامات شركة " **نوميديا** " ؟
6) هل تَحَمُّل الشركة نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق قانوني؟ ولماذا؟

انتهى الموضوع الأول

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

السؤال الأول: اذكر فقط:

1) طُرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.

2) الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.

السؤال الثاني:

ما هي آثار عقد البيع بالنسبة للمشتري؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند (1):

ناقش "**أحمد**" وهو تلميذ في السنة الثالثة ثانوي، مسألة اهتراء الطرقات مع أحد عمال شركة (طارق وشركائه لصيانة الطرقات). ومع استمرار النقاش اكتشف التلميذ " **أحمد**" أنّ هذا العامل في طريقه إلى مفتشية العمل لتقديم شكوى نتيجة فصله من العمل بسبب انتمائه لإحدى النقابات المعتمدة.

السند (2):

أثناء النقاش استحضر التلميذ حادثة وقعت لأحد أقاربه، حيث وصله قرار العزل رغم أنّه قدّم استقالته، لكن وبعد مدة تبيّن أنّ قرار المؤسسة مشروع لأنّ هذا القريب لم يتّبع الإجراءات الخاصة بالاستقالة.

المطلوب:

من السند (1):

1) ما نوع الشركة؟ عرّفها واذكر خصائصها.

2) كيف يكون موقف مفتشية العمل؟

من السند (2):

لماذا يُعتبر قرار العزل مشروعا؟ برّر إجابتك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

السند (1): شركة "الجودة" متخصصة في صناعة الأحذية وتشغّل 200 عامل ومن أجل الزيادة في طاقة التخزين اقتنت مستودعا من السيد "**رامي**".

السند (2): السيد "**رفيق**" يعمل محاسبا لدى شركة "الجودة" ونتيجة الأداء المتميز الذي أظهره في عمله تمّت ترقيته إلى رئيس قسم المحاسبة والمالية بالشركة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

السند (3): يشتغل السيد "**شمس الدين**" مهندس إنتاج بشركة "الجودة" منذ أكثر من 8 سنوات، أصيب ابنه بمرض استوجب نقله إلى الخارج للعلاج، فتقدم السيد "**شمس الدين**" بطلب استيداع لمدة سنة لمرافقة ابنه ووافقت الشركة على طلبه.

نتيجة سفر السيد "**شمس الدين**" وظّفت الشركة السيد "**عماد**" لمدة سنة خلفا للسيد "**شمس الدين**".

بعد انقضاء فترة الاستيداع عاد السيد "**شمس الدين**" للشركة فوجد أنّ هذه الأخيرة فصلته من منصبه.

السند (4): نشأ خلاف جماعي بين شركة "الجودة" وعمّالها يتعلق بعدم احترام الشركة لقيمة التعويض عن الساعات الإضافية الواردة في اتفاقية جماعية للعمل ممّا دفع العمّال إلى الدخول في إضراب بتاريخ 2019/01/10 بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم إشعار مسبق بتاريخ 2019/01/07.

المطلوب: انطلاقا من السندات وبناء على ما درست:

1) اشرح كيفية انتقال مِلكية المستودع إلى شركة "الجودة" من **السند (1)**.
2) حدّد حالة الترقية الواردة في **السند (2)** مع التوضيح.
3) **من السند (3):** أ) ماهي الوضعية القانونية للسيد "**شمس الدين**" خلال فترة مرافقة ابنه؟
   ب) بيّن نوع عقد العمل المبرم بين السيد "**عماد**" والشركة مع التّعليل.
   ج) هل فصل السيد "**شمس الدين**" صحيح من الناحية القانونية؟ برّر إجابتك.
4) هل قرار الدخول في الاضراب مشروع قانونيا؟ برّر إجابتك. **السند (4)**.

انتهى الموضوع الثاني

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا